

1500290-28.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente as notícias recebidas pelos policiais de que o réu realizava o tráfico naquele local, a quantidade e a forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500290-28.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-28.2022.8.26.0047 - 2022/000340

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL LADEIA TRINDADE

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.SAMUEL LADEIA TRINDADE, de apelido 'Samuca', qualificado nos autos (fl. 6), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque na data, horário e local descritos na denúncia, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 428 (quatrocentos e vinte e oito) porções de crack, com peso líquido aproximado de 54,88 g (cinquenta e quatro gramas e oitenta e oito centigramas) [fls. 69/71].

O acusado foi notificado (fl. 99) e, após a apresentação da defesa preliminar (fls. 110/112), a denúncia foi recebida (fls. 113/114).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma arrolada pela defesa e o réu interrogado (fl. 143).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, bem como pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 143).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 22), fotografias (fls. 23/26) e pelos laudos periciais da substância entorpecente (fls. 28/30 e 58/60).

Na fase policial o acusado calou-se (fl. 6), tendo aduzido em Juízo que estava em posse de 428 porções de crack, sendo que 28 delas seriam para consumo pessoal, enquanto 400 porções pertenciam a outra pessoa não identificada. Tem passagem pela Vara da Infância por tráfico de drogas. Ficou um tempo na Fundação Casa. Estava solto há 2 anos antes de ser preso. Na época dos fatos, estava cursando administração. Disse que estava guardando parte da droga para outra pessoa e no dia dos fatos, estava indo devolver o entorpecente a esse indivíduo, momento em que foi abordado pelos policiais. Já foi abordado anteriormente pelos mesmos policiais. Afirma que receberia 28 porções da droga como pagamento pela guarda do entorpecente. Na época dos fatos trabalhava com o pai. Está arrependido do crime (fl. 143).

O Policial Militar Luciano da Rocha obtemperou que estava em patrulhamento pelo bairro Vila Progresso, quando obteve a informação de que o réu estaria praticando o tráfico de drogas no cruzamento das ruas Amparo e Avaré. O depoente tinha conhecimento de que o réu era traficante de drogas naquela região. Em diligência realizada no local mencionado, foi feita a abordagem do acusado, e na posse do réu foi encontrado o invólucro contendo crack. O denunciado confessou que estaria praticando o tráfico de drogas naquele local. O depoente foi até a casa do réu, tendo localizado o documento pessoal do acusado, bem como uma quantia de dinheiro. O irmão do denunciado franqueou a entrada do depoente na residência do réu. O depoente já tinha abordado o acusado algumas vezes, anteriormente aos fatos, mas sem êxito de encontrá-lo com drogas, apenas dinheiro (fl. 143).

No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Militar Bruno Rafael (fl. 143). A testemunha Stefani, arrolada pela defesa, asseverou que é vizinha do acusado. Não presenciou os fatos. O réu sempre foi um menino trabalhador. No dia do ocorrido, recorda-se que o acusado saiu para trabalhar junto com o pai. O denunciado era servente de pedreiro. A mãe do réu suspeitava que ele estaria usando crack (fl. 143).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita, bem como pela confissão.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Desse modo, para que o testemunho policial deixe de ter presunção de credibilidade, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente alegações desacompanhadas de elementos de convicção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBANTE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA REQUISITOS. - Restando comprovadas a materialidade e autoria, mostra-se descabida a pretensão absolutória ou desclassificatória, pois não obstante tenha alegado o réu ser a droga apreendida de propriedade de outro indivíduo, a evidência dos autos converge para entendimento contrário, já que não logrou êxito em demonstrar que as substâncias encontradas eram de outra pessoa ou, até mesmo, que o paciente é apenas usuário. - Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura, ônus da defesa. - Ausente os pressupostos legais da incidência da minorante descrita no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, não há que se falar em redução da pena no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). (TJ-MG - APR: 10701130115929001 MG, Relator: Silas Vieira, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente as notícias recebidas pelos policiais de que o réu realizava o tráfico naquele local, a quantidade e a forma de embalagem do entorpecente apreendido em posse do acusado, o que bem demonstra a finalidade da mercancia, ressaltando-se, ainda, a confissão.

Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrantial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP - Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação de decreto condenatório, não se tratando de hipótese de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado é primário, inobstante ter passagens pela Vara da Infância e Juventude, em razão de prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (cf.

Certidão e F.A de fls. 32/34).

Intensíssima a culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois o acusado se dispôs a trazer consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 428 (quatrocentos e vinte e oito) porções de crack, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde pública informou a prática do crime.

Em consequência, fixa-se a pena base 1/6 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em seguida, em razão da confissão, a reprimenda é diminuída ao mínimo legal.

In casu, não há como cogitar se aplicar a causa especial de redução de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado, atualmente com 18 (dezoito) anos de idade, possui passagens pela Vara da Infância e Juventude local, pela prática do ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tudo a indicar que não se trata de mero traficante eventual, consoante evidenciado pelos policiais que afirmaram que havia notícias de prática de tráfico pelo réu, o que bem demonstra sua intensa dedicação a atividades criminosas, fazendo da mercancia de droga o seu meio de vida.

Vale ressaltar que parar fazer jus à referida redução de pena é preciso que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A habitualidade no tráfico de drogas não se confunde com antecedentes criminais. Logo, atos infracionais praticados na menoridade servem de parâmetro para análise de dedicação do réu a atividades criminosas com habitualidade e justificam o afastamento do benefício da diminuição da pena previsto no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

In casu, o réu se dedica a atividades criminosas (tráfico) desde a adolescência; logo, não faz jus à sobredita causa de diminuição.

Na mesma esteira, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICCODE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM PLENA CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO A ELE IMPUTADO E DE DETERMINAR-SE CONSOANTE TAL ENTENDIMENTO. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. (AgRg no Resp 1560667/SC, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 2. O Colegiado de origem afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 à espécie por entender que o acusado ostentava plena capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato a ele imputado e de determinar-se consoante

esse entendimento, apesar da dependência química constatada, não havendo falar, pois, em reconhecimento da semi-imputabilidade. 3. A pretensão de valorar de modo diverso demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreitada habeas corpus. (HC 273.879/MG, Rel. Ministra MARIATHEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC:466681MS2018/0222049-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019).

A propósito, o seguinte precedente:

"[...] 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada." (HC 121509/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2010).

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar SAMUEL LADEIA TRINDADE, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (cf. item 2.1) e da gravidade do delito, equiparado a hediondo.

O montante da pena corporal desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A fim de assegurar a ordem pública, é negado o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência, nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro apreendido – em favor da União (fls. 22).

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP, Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA